

1500170-68.2021.8.26.0160

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Octavio Tristão de Almeida

Comarca: Descalvado

Foro: Foro de Descalvado

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Afirmou que o local em que o réu foi abordado é um local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

A testemunha Devanir (fl. 379), policial civil, disse que a mata é conhecida como ponto de tráfico e realizaram uma operação conjunta com a polícia militar, uma vez que pela topografia da mata, é difícil a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Descalvado Foro de Descalvado 2ª Vara

Praça Dr. Luciano Esteves, s/nº, . - Centro

CEP: 13690-000 - Descalvado - SP

Telefone: (19)3583-3880 - E-mail: descaltv2@tjst. ius.br

1500170-68.2021.8.26.0160 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500170-68.2021.8.26.0160

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOÃO CARLOS SILVA DE ALMEIDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Octavio Tristão de Almeida

1 - Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação penal em face do réu JOÃO CARLOS SILVA DE ALMEIDA, qualificado à fl. 11, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque segundo a denúncia, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 14 horas, na mata existente entre as ruas Luiz Tercci e Ana Morselli, nesta cidade de Descalvado, agindo com unidade de desígnios e propósitos com indivíduo até o momento não identificado, trazia consigo, para fins de venda, fornecimento e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em a) 31 (trinta e um) pinos de cocaína, pesando cerca de 13,9g (treze gramas e nove decigramas); b) 8 (oito) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 22,2g (vinte e dois gramas e dois decigramas); e c) 40 (quarenta) pedras de cocaína, na forma potencializada de crack, pesando 11,6 (onze gramas e seis decigramas), consoante auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico-

toxicológico.

A denúncia foi recebida em 09/06/2021 (fl. 158).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 333/340.

Instruído o processo e interrogado o réu, o Ministério Público postulou em alegações finais a procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 428/432).

A defesa rogou a absolvição por insuficiência de provas. Argumenta que o réu adquiriu as drogas para uso pessoal. Assevera que a confissão extrajudicial não possui valor. Requereu a nulidade da prova produzida uma vez que o flagrante foi preparado. Rogou absolvição nos termos do art. 386, III ou VII do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-se o regime inicial aberto. Por fim, rogou o direito do réu de recorrer em liberdade (fls. 437/443).

2 - Fundamentação

Resumo dos depoimentos

A testemunha Renato (fl. 379), policial militar, disse que no dia dos fatos foi realizada uma operação conjunta entre a polícia militar e polícia civil. Alega que estavam fazendo investigações no local porque já havia denúncias de que o réu praticava o tráfico no local, que é uma mata. Aduziu que realizaram um cerco na mata e o réu tentou se evadir, mas conseguiram realizar a abordagem. Disse que com o réu foram localizados maconha, cocaína e crack, além de dinheiro. Assevera que o réu já era conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Afirmou que o local em que o réu foi abordado é um local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

A testemunha Devanir (fl. 379), policial civil, disse que a mata é conhecida como ponto de tráfico e realizaram uma operação conjunta com a polícia militar, uma vez que pela topografia da mata, é difícil a abordagem. Aduziu que estava descaracterizado e solicitou droga para o réu. Asseverou que o réu lhe entregou droga, momento em que se identificou como policial e realizou a contenção. Disse que realizaram a busca pessoal no réu e localizaram em sua cintura, drogas e dinheiro. Asseverou que, questionado, o réu confessou a traficância e disse que era a primeira vez que estava traficando. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais.

O réu (fl. 379) preferiu ficar em silêncio.

Conclusão sobre as provas

O crime foi provado pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 03/04, pelo relatório da autoridade policial de fls. 86/87, pelos laudos periciais de fls. 343/351 e pela prova oral colhida.

Os policiais asseveraram que no dia dos fatos foi realizada uma operação conjunta da polícia militar e civil, uma vez que havia denúncias de que o réu praticava o tráfico de drogas no local, que é uma mata de difícil abordagem. Os policiais disseram ainda que realizaram a abordagem do réu e, em sua cintura, foram localizadas drogas e dinheiro.

Durante a diligência foram apreendidas: a) 31 (trinta e um) pinos de cocaína,

pesando cerca de 13,9g (treze gramas e nove decigramas); b) 8 (oito) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 22,2g (vinte e dois gramas e dois decigramas); e c) 40 (quarenta) pedras de cocaína, na forma potencializada de crack, pesando 11,6 (onze gramas e seis decigramas). A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos anunciam que a droga se destinava ao tráfico.

Por fim, os policiais afirmaram que no momento da abordagem o réu admitiu que a droga se destinava à venda. Na mesma senda foi o depoimento do réu na fase inquisitiva, que admitiu que a droga se destinava à venda (fl. 11).

Os depoimentos dos policiais foram uníssonos e coerentes entre si e com os apresentados na fase inquisitiva, não havendo razões para desconfiar de suas palavras. A testemunha Devanir, policial civil, inclusive, disse que sequer conhecia o réu.

Em juízo, o réu preferiu ficar em silêncio. A negativa da defesa, no entanto, ficou isolada do contexto probatório.

Em que pese o respeito pela tese da defesa, ainda que o réu seja usuário de drogas, este fato não exclui a traficância.

Afasta-se ainda a tese de que houve flagrante preparado, uma vez que o réu já estava na posse da droga quando o policial simulou a intenção de adquiri-la.

Provados o crime de tráfico e a autoria, passa-se a dosar a pena.

O réu não possui antecedentes criminais (fl. 422/423). No entanto, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, incluindo entre eles um de periculosidade relevante que é o crack, exortam à fixação da pena acima do mínimo legal. Por esta razão, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa na unidade mínima.

O réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fl. 11), de sorte que a pena é diminuída em 1/6, passando a ser de 5 anos de reclusão e 500 dias multa na unidade mínima.

Não há agravantes.

O fato de o réu ter sido de preso em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e o fato de ter expressiva quantidade delas consigo não significa que o réu se dedique às atividades criminosas. Portanto, estes fatos não seriam suficientes para afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Entretanto está provado que o réu se dedica à atividade criminosa, visto que respondeu diversos processos na Vara da Infância e Juventude de Descalvado e de São João da Boa Vista (fls. 34/51) e foi por duas vezes internado na Fundação Casa pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (processos nº 1502717-89.2019 e 1501849-77.2020 da Comarca de São João da Boa Vista/SP), conforme foi possível constatar ao consultar o processo nº 000908-48.2020.8.26.0037, que trata de unificação de medidas socioeducativas aplicadas ao réu enquanto era menor de idade.

Não bastasse, sua prisão em flagrante nestes autos ocorreu apenas dois meses depois de completar a maioridade.

Por fim, o Policial Militar Renato (fl. 379) disse que o réu é conhecido como traficante e se deslocaram até o local dos fatos em razão das denúncias de tráfico que mencionavam expressamente o nome do réu.

Por estas razões, não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Não há causas de aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do art. 2º, §1º da Lei 8072/90.

Perdimento do dinheiro

O dinheiro apreendido (fl. 85) é produto do tráfico. Decreta-se o perdimento deste valor (R\$ 494,00) em favor da União.

3 - Dispositivo

Ante o exposto Julgo Procedente o pedido inicial para condenar o réu JOÃO CARLOS SILVA DE ALMEIDA, qualificado à fl. 11, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Condeno-o a uma pena de 5 anos de reclusão, para início de cumprimento em regime fechado, e 500 dias-multa na unidade mínima.

Decreta-se o perdimento do valor apreendido (R\$ 494,00) em favor da União.

Como o réu está solto, poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão e o necessário para o cumprimento das penas aplicadas.

P.I.C.

Descalvado, 14 de julho de 2022

Rodrigo Octávio Tristão de Almeida
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA